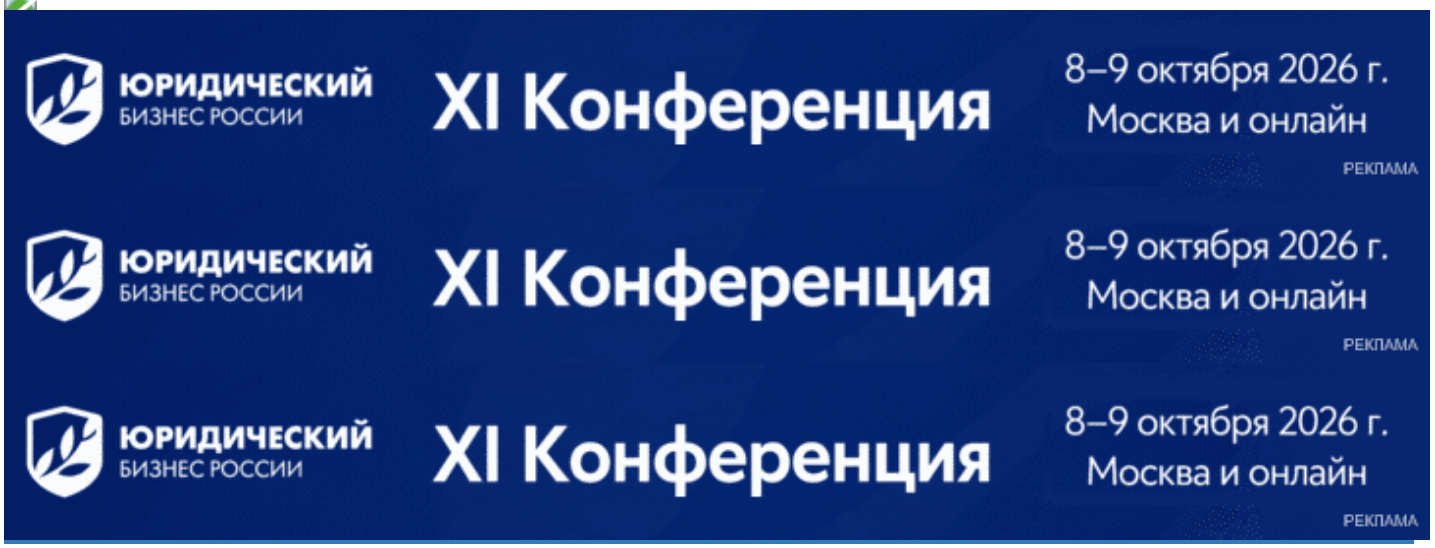


Дело № 66а-612/2026

Номер дела: **66а-612/2026**

УИН: **47OS0000-01-2026-000810-74**

Дата начала: **05.08.2026**

Дата рассмотрения: **25.08.2026**

Суд: **Второй апелляционный суд общей юрисдикции**

Судья: **Кошелева Инна Львовна**

:

Результат
решение (осн. требов.) отменено полностью с вынесением нового решения

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Буцева Анна Сергеевна		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ГБУ ЛО "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки" (ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»)		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	Правительство Ленинградской области		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	Гордоделов Федор Павлович		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	Савченко Татьяна Юрьевна		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			05.08.2026
Судебное заседание	Вынесено решение	решение (осн. требов.) отменено полностью с вынесением нового решения	25.08.2026

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства 26.08.2026
Передано в экспедицию 26.08.2026

Акты

№66а-612/2026

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 25 августа 2026 года

Судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего судьи: Кошелевой И.Л.

судей: Переверзиной Е.Б., Подгорной Е.П.

при секретаре судебного заседания: Сериковой Е.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Государственного Бюджетного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» на решение Ленинградского областного суда от 2 июня 2026 года по административному делу № 3а-1047/2026 по иску Буцевой Анны Сергеевны к Государственному Бюджетному учреждению Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» о признании незаконным решения об отказе в исправлении ошибки допущенной при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости,

заслушав доклад судьи Второго апелляционного суда общей юрисдикции Кошелевой И.Л., административного истца Буцеву А.С., ее представителя Савченко Т.Ю., представителя административного ответчика Костина Д.О., представителя заинтересованного лица Правительства Ленинградской области Вилаеву М.А.,

установила:

Буцева Анна Сергеевна обратилась в Ленинградский областной суд с административным иском к Государственному Бюджетному учреждению Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», Бюджетное учреждение) о признании незаконным решения от 12 декабря 2025 года № 00294/2025 об отказе в исправлении ошибки допущенной при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости-здания с кадастровым номером № , расположенного по адресу: <адрес>.

В обоснование заявленных требований административный истец указала, что с 22 октября 2021 года она являлась собственником земельного участка площадью 1035 кв.м. с кадастровым номером №, расположенного по вышеуказанному адресу, на котором ею был возведен жилой дом с кадастровым номером №.

12 января 2024 года земельный участок с возведенным на нем зданием были отчуждены ею по договору купли-продажи по цене 6 000 000 рублей, при этом для заключения договора ею были запрошены выписки из ЕГРН от 10 января 2024 года, согласно которым кадастровая стоимость земельного участка составляла 1 697 400 рублей, а кадастровая стоимость здания, установленная по состоянию на 1 января 2021 года, - 5 544 495,89 рублей.

Исходя из данных сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости ею была подана декларация по налогу на доходы физических лиц за 2024 год.

При проведении камеральной налоговой проверки Межрайонной ИФНС № 10 по Ленинградской области выявлено нарушение, выразившееся в занижении суммы налога, подлежащего уплате в бюджет в размере 502 913 рублей, в связи с тем что кадастровая стоимость отчужденного ею здания с кадастровым номером № по состоянию на 1 января 2024 года составляла не 5 544 495,89 рублей, а 11 071 012, 68 рублей.

Считая указанную кадастровую стоимость необоснованно завышенной, 13 ноября 2025 года она обратилась в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при ее определении, которое было оставлено без удовлетворения решением ответчика №00294/2025 от 12 декабря 2025 года.

Отказ в удовлетворении ее заявления обусловлен тем, что при выполнении очередной государственной оценки объектов недвижимости в 2023 году был изменен подход к группировке объектов недвижимости вида «Здания». К объекту недвижимости с кадастровым номером № был применен код функциональной подгруппы «0204-1-6: Коттеджи-деревянные и из прочих материалов, площадью от 250 до 300 кв.м.» и для расчета кадастровой стоимости объекта использовалась модель расчета «ЗП1: Затратный подход 1».

Бюджетным учреждением составлен акт об определении кадастровой стоимости от 18 марта 2024 года № АОКС-47/2024/000134, согласно которому кадастровая стоимость здания составила 11 071 012,68 рублей, и, по мнению административного ответчика, ошибок при определении кадастровой стоимости в указанном размере допущено не было.

Истец не согласна с указанным решением Бюджетного учреждения, и полагает, что возведенный ею жилой дом безосновательно отнесен к подгруппе «коттеджи».

Информация, позволяющая отнести объект недвижимости к указанной подгруппе была размещена на сайте компании «Факт», с рекламными предложения о продаже загородной недвижимости. Между тем, указанная информация, содержащая сведения о расположении дома в коттеджном поселке, не соответствует действительности и опровергается справкой председателя правления ТСН «Огоньково» (в границах которого находится земельный участок с кадастровым номером № и расположенное на нем здание с кадастровым номером №), согласно которой в ТСН «Огоньково» отсутствует система питьевого водоснабжения, центрального газоснабжения и канализации, а также организация КПП на въезде в поселок.

Кроме того, к коттеджам относятся двухэтажные здания, построенные из камня кирпича и монолитного бетона, чему возведенный ею жилой дом не соответствует.

Несогласие истца с решением Бюджетного учреждения, явилось основанием для ее обращения в суд с настоящим иском.

Решением Ленинградского областного суда от 2 июня 2026 года административные исковые требования Буцевой Анны Сергеевны удовлетворены.

Суд признал незаконным решение Государственного Бюджетного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» от 12 декабря 2025 года №00294/2025 об отказе в перерасчете кадастровой стоимости.

Возложил на ответчика обязанность обеспечить исправление ошибок в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Взыскал с Государственного Бюджетного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» в пользу Буцевой Анны Сергеевны в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины 3 000 рублей.

В апелляционной жалобе представитель административного ответчика просит отменить указанное судебное постановление, считая его незаконным и необоснованным.

В жалобе указано, что согласно открытым источникам информации сети Интернет (Яндекс-карты), территория, на которой расположено возведенное истцом здание, указана как «Коттеджный поселок «Огоньково». Истец также не оспаривала, что земельный участок с кадастровым номером № и расположенное на нем здание с кадастровым номером № находятся в границах указанного коттеджного поселка.

На официальном сайте застройщика содержится информация о том, что в поселке предусмотрены электроснабжение, водопровод, газопровод, имеется дорога с асфальтовым покрытием, гостевая парковка, уличное освещение, охрана.

При разрешении дела административный ответчик предоставил суду обоснования правомерности применения соответствующего кода функциональной подгруппы «0204-1-6: Коттеджи-деревянные и из прочих материалов, площадью от 250 до 300 кв.м.».

Как пояснил суду главный специалист юридического отдела Бюджетного учреждения ФИО11, допрошенный в качестве свидетеля, при наличии информации о расположении жилых домов на территории, которая согласно рыночной информации определена как коттеджный поселок, такие дома при проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году были отнесены к коттеджам.

Также при расчете значений ценообразующих факторов объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке, Бюджетным учреждением были использованы геоинформационные слои, разработанные специалистами Учреждения, а также данные из открытых источников, в том числе, публичные карты, карты панорамного вида, космоснимки веб-картографического сервиса, из которых следует, что территория, на которой расположено здание, обозначена как коттеджный поселок «Огоньково».

Выводы суда о том, что Бюджетное учреждение необоснованно отнесло здание к классу качества «премиум» (улучшенный) не аргументировано.

Судом также безосновательно отклонены доводы административного ответчика о престижности местоположения здания и его повышенной комфортности, что является признаками коттеджа.

По мнению подателя жалобы, для отнесения здания к коттеджу может быть учтено наличие большинства критериев, указанных в Приложении №2 к Методическим указаниям, а не все критерии.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель административного ответчика апелляционную жалобу поддержал по изложенным в ней доводам.

Административный истец и его представитель в удовлетворении апелляционной жалобы просили отказать.

Представитель Правительства Ленинградской области просил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона № 237-ФЗ от 3 июля 2016 года «О государственной кадастровой оценке» (Федеральный закон № 237-ФЗ) государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (уполномоченный орган субъекта Российской Федерации).

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации наделяет полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, бюджетное учреждение, созданное субъектом Российской Федерации (часть 2 статьи 6 Федерального закона № 237-ФЗ).

К полномочиям бюджетных учреждений в сфере государственной кадастровой оценки относится, в том числе, определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки; определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик; рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (пункты 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 237-ФЗ).

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 24 августа 2017 года № 424-р реализация полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости на территории Ленинградской области, осуществляется ГБУ ЛО «ЛенКадОценка».

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ определение кадастровой стоимости осуществляется бюджетным учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.

Согласно части 1 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ бюджетные учреждения, осуществившие определение кадастровой стоимости, рассматривают заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Частью 2 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ определено, что ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются: несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о государственной кадастровой оценке; описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости.

При этом, в силу части 13 указанной статьи ошибкой также является допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недвижимости, на основании которых определялась его кадастровая стоимость, в том числе: неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местоположение объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное или ветхое состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории); использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении кадастровой стоимости.

На основании части 5 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.

По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением принимается одно из следующих решений: об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено (часть 14 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ).

В соответствии с частью 23 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ решение бюджетного учреждения, принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства.

Административное исковое заявление об оспаривании решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, административное

исковое заявление об оспаривании действий (бездействия) такой комиссии, а также административное исковое заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) бюджетного учреждения рассматривается по правилам главой 22 КАС РФ с учетом особенностей, установленных настоящей главой (часть 1.1 статьи 247 КАС РФ).

Из материалов административного дела следует, что с 22 октября 2021 года Бурцева А.С. являлась собственником земельного участка площадью 1035 кв.м. с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, на котором ею был возведен одноэтажный жилой дом с кадастровым номером №, площадью 270,2 кв.м.

12 января 2024 года земельный участок с возведенным на нем зданием были отчуждены административным истцом по договору купли-продажи по цене 6 000 000 рублей, поскольку согласно выпискам из ЕГРН, полученных истцом 10 января 2024 года, кадастровая стоимость земельного участка составляла 1 697 400 рублей, а кадастровая стоимость здания, установленная по состоянию на 1 января 2021 года, составляла 5 544 495,89 рублей.

Исходя из указанных сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости истцом была подана декларация по налогу на доходы физических лиц за 2024 год.

При проведении камеральной налоговой проверки Межрайонной ИФНС № 10 по Ленинградской области было выявлено нарушение, выразившееся в занижении Бурцевой А.С. суммы налога, подлежащего уплате в бюджет в размере 502 913 рублей, в связи с тем что кадастровая стоимость отчужденного ею здания с кадастровым номером № по состоянию на 1 января 2024 года составляла не 5 544 495,89 рублей, а 11 071 012, 68 рублей.

Указанный размер кадастровой стоимости жилого здания истец считает необоснованно завышенным, в связи с чем, 13 ноября 2025 года она обратилась в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при ее определении, которое было оставлено без удовлетворения решением ответчика №00294/2025 от 12 декабря 2025 года.

Судом первой инстанции установлено что результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в ЕГРН на территории Ленинградской области зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст.11 Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2023 года №789 по состоянию на 1 января 2023 года.

Здание с кадастровым номером № завершено строительством в 2023 году и поставлено на государственный кадастровый учет 2 октября 2023 года.

Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в ЕГРН сведений о них и объектов недвижимости, в сведения ЕГРН о которых внесены изменения, которые влекут за собой изменение их кадастровой стоимости, осуществляется бюджетными учреждениями в порядке, предусмотренном методическими указаниями о государственной кадастровой оценке (часть 1 статьи 16 Федерального закона №237-ФЗ).

Согласно пункту 72 Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Росреестра от 4 августа 2021 года № П/0336, определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, осуществляется по алгоритмам, предусмотренными Указаниями, с применением подходящей по виду использования объекта недвижимости модели оценки кадастровой стоимости на основе результатов последней государственной кадастровой оценки, действовавших по состоянию на дату возникновения основания пересчета кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных п.73 Указаний.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2023 года №789 утверждены результаты государственной кадастровой оценки, согласно которым кадастровая

стоимость здания с кадастровым номером № по состоянию на 1 января 2023 года определена в размере 11 071 012,68 рублей с датой начала ее применения - 1 января 2024 года.

Определение кадастровой стоимости недвижимости в период с 1 января года проведения государственной кадастровой оценки до даты начала применения кадастровой стоимости, полученной по результатам проведения государственной кадастровой оценки (в период с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года) было осуществлено Бюджетным учреждением на основании части 7 статьи 15, статьи 16 Федерального закона №237- ФЗ.

В рамках части 7 статьи 15 Федерального закона № 237-ФЗ филиалом ППК «Роскадастр» по Ленинградской области 19 января 2024 года в адрес Бюджетного учреждения был представлен перечень объектов недвижимости, в который был включен принадлежащий административному истцу жилой дом со следующей информацией: вид - «Здание», назначение - «Жилой дом», наименование - «Жилой дом», год завершения строительства- «2023», материал стен - «Смешанные», площадь - «270,2 кв.м.», количество этажей-«1».

Увеличение кадастровой стоимости возведенного административным истцом здания (с 5 544 495,89 рублей - кадастровой стоимости, установленной по состоянию на 1 января 2021 года) обусловлено тем обстоятельством, что при проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году Бюджетным учреждением был изменен подход к группировке объектов недвижимости вида «Здания».

Для группировки объектов оценки на основе Приложения № 2 к Методическим указаниям № П/0336 Бюджетное учреждение разработало расширенный классификатор функционального использования объектов: некоторые группы были разделены на более мелкие подгруппы с учетом различий физических характеристик объектов оценки (этажность, площадь, объемно-планировочные решения зданий), в частности, объекты недвижимости вида «Здание» с назначением «Жилой дом» были разделены на индивидуальные жилые дома и коттеджи.

В соответствии с разделом «Разъяснения и мнения по методическим указаниям о государственной кадастровой оценке, утвержденным приказом Росреестра от 4 августа 2021 года № П/0336», коттеджи (код подгруппы «0204»), как разновидность домов индивидуальных, относятся к той же функциональной группе № 2, что и дома индивидуальные (код подгруппы «0202»), но коттеджами признаются дома индивидуальные повышенной комфортности.

Поскольку коттеджи могут располагаться и на территории садоводств и на территории населенных пунктов в целом, было принято решение об учете рыночной информации на основании позиционирования территории садоводств в границах Ленинградской области.

При наличии информации о расположении жилых домов на территории, которая согласно рыночной информации определена как коттеджный поселок, такие дома при проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году относились к коттеджам.

При определении кадастровой стоимости объекта недвижимости - здания с кадастровым номером № Бюджетным учреждением был применен код функциональной подгруппы «0204-1-6: Коттеджи - деревянные и из прочих материалов, площадью от 250 до 300 кв.м.». Для расчета кадастровой стоимости объекта использовалась модель расчета «ЗП1:Затратный подход 1».

При этом учитывалось, что согласно открытым источникам информации сети Интернет (Яндекс-карты), территория, на которой расположено здание, указана как коттеджный поселок «Огоньково»; на официальном сайте застройщика указано, что в поселке предусмотрено электроснабжение, водопровод, газопровод, имеется дорога с асфальтовым покрытием, гостевая парковка, уличное освещение, охрана.

При отнесении здания к функциональной подгруппе «0204» Бюджетным учреждением было также учтено назначение объекта недвижимости, его расположение на территории коттеджного поселка, материал стен и площадь.

Решением ответчика № 00294/2025 от 12 декабря 2025 года было установлено, что технические и (или) методологические ошибки при проведении расчета кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером № не выявлены.

Как следует из материалов дела ошибку допущенную при определении кадастровой стоимости здания, административный истец усматривает в отнесении его к функциональной подгруппе коттеджи (код подгруппы «0204».

Таким образом, обстоятельством имеющим существенное значение для дела и подлежащим установлению в процессе рассмотрения дела является соответствие здания с кадастровым номером № требованиям, предъявляемым к коттеджам.

Законодательство Российской Федерации не содержит определения понятия "коттедж".

Между тем, ряд характеристик коттеджей упоминается в пункте 23 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений", утвержденных Приказом Росстата от 28 января 2025 года N 25, согласно которому к жилым домам коттеджного типа относятся одноквартирные индивидуальные жилые дома, при которых имеется небольшой участок земли. Коттеджи бывают преимущественно двухэтажными с внутренней лестницей, на первом этаже которых обычно расположены общая комната, кухня, хозяйственные помещения; на втором этаже - спальни.

Также понятие "коттедж" содержится в п. 3.2 (код 2003) Рекомендаций по заполнению карточки регистра строящихся жилых домов, утвержденных Приказом Госстроя России от 31 марта 1998 N 17-71, в соответствии с которым под коттеджем подразумевается одноквартирный индивидуальный городской или сельский жилой дом с участком земли, как правило, двухэтажный.

Таким образом, под коттеджем следует понимать индивидуальный жилой дом повышенной комфортности.

Согласно Приложению N 2 к Методическим указаниям о государственной кадастровой оценке, утвержденных Приказом Росреестра от 4 августа 2021 N П/0336, коттеджи - дома индивидуальные повышенной комфортности с применением качественных материалов, большой площади, наличием систем (как локальных, так и централизованных) инженерного обеспечения, расположенные в однородной среде, в престижных местах.

Полагая что возведенный ею жилом дом необоснованно отнесен к коттеджам, административный истец, не оспаривая того обстоятельства что как собственник земельного участка она являлась членом ТСН «Огоньково», утверждала в судебном заседании, что на территории всего поселка отсутствуют объекты общего пользования: центральное газоснобжение, канализация и система питьевого водоснабжения; отопление объекта недвижимости с кадастровым номером № осуществляется за счет локального электрического котла, канализации нет, но имеется автономная станция биологической очистки, водоснабжение осуществляется через автономную скважину, имеется подключение к электричеству.

Стороной административного истца в материалы дела предоставлена справка председателя правления ТСН «Огоньково», согласно которой на территории ТСН отсутствуют детские площадки, школы, магазины, спортивные и лечебные организации, а также КПП, охрана и видеонаблюдение.

Административным истцом суду также предоставлено заключение кадастрового инженера от 14 мая 2026 года с техническим описанием здания и экспликацией к

поэтажному плану, и расчет класса качества объекта, согласно которому жилой дом относится к классу качества «стандарт», а не «премиум», как установлено в ходе государственной кадастровой оценки.

По мнению истца жилом дом необоснованно отнесен к коттеджам, поскольку земельный участок, на котором он расположен относится к землям сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - для дачного строительства; территория ТСН «Огоньково» крайне неоднородна и включает как дачную, так и жилую застройку с правом выращивания сельскохозяйственных культур.

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что основанием для отнесения индивидуального жилого дома к коттеджу является соответствие такого объекта недвижимости всем критериям, указанным в Приложении №2 к Методическим указаниям в их совокупности, между тем, соответствие жилого дома с кадастровым номером № всем указанным критериям в ходе рассмотрения дела не нашло подтверждения.

Основанием для удовлетворения иска явились также выводы суда первой инстанции о том, что для оценки спорного объекта Бюджетным учреждением необоснованно подбирались объекты-аналоги качества «премиум», исходя из того же класса качества оцениваемого объекта; отчет не содержит сведений, позволяющих установить, посредством каких ценообразующих факторов оценивались такие характеристики дома как «повышенная комфортность» и «применение качественных материалов»; при оценке дома Бюджетным учреждением не использовались ценообразующие факторы, предусмотренные Приложением № 3 к Методическим указаниям, которые могли быть использованы при оценке такой характеристики коттеджа, как «расположение в престижном месте» (линия застройки зданий (сооружений), расположение земельного участка относительно ближайшего водного объекта, расположение земельного участка относительно ближайшей рекреационной зоны, расположение земельного участка относительно автомобильных дорог, железных дорог, линий электропередач, под линейными объектами, относительно магистральных трубопроводов); по мнению суда, нахождение жилого дома на территории ТСН «Огоньково» не свидетельствует об однородности среды и престижности места, в котором он находится.

Судебная коллегия не может согласиться с выводами суда первой инстанции и полагает, что они опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

Как следует из оспариваемого решения Бюджетного учреждения от 12 декабря 2025 года № 00294/2025, письменных пояснений административного ответчика в процессе рассмотрения дела, показаний свидетеля Кузнецова Д.Д. - главного специалиста юридического отдела ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», принимавшего участие в проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Ленинградской области в 2023 году, понятие коттеджа и коттеджного поселка не закреплено в нормативно-правовых актах, поскольку коттеджи могут располагаться и на территории садоводств и на территории населенных пунктов в целом, было принято решение об учете рыночной информации на основании позиционирования территории садоводств в границах Ленинградской области. При наличии информации о расположении жилых домов на территории, которая согласно рыночной информации определена как коттеджный поселок, такие дома при проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году относились к коттеджам.

Законодательство Российской Федерации не содержит определение понятия "коттеджный поселок" и не раскрывает его содержание.

Конституционный Суд Российской Федерации для обозначения понятия коттеджного поселка использовал термины "комплекс индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой" или "жилищно-земельный комплекс" с учетом, однако, того обстоятельства, что такого рода комплексы могут включать не только отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, но и жилые дома блокированной застройки - относительно обособленные от окружающей застройки и (или) местности и зачастую имеющие огороженную и охраняемую территорию комплексы индивидуальных жилых домов и

земельных участков с общей инфраструктурой (контрольно-пропускные пункты, внутрипоселковые дороги, ливневая канализация, сети инженерно-технического обеспечения и наружного освещения, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, коллективные автостоянки, детские и спортивные площадки, оборудованные площадки для сбора твердых бытовых отходов и др.) (Постановление Конституционного Суда РФ от 28 декабря 2021 года N 55-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 7, части 1 статьи 44, части 5 статьи 46, пункта 5 части 2 статьи 153 и статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Т.С. Малковой").

В Определении Конституционного Суда РФ от 31 октября 2023 года N 2858-О коттеджный поселок определяется как территориальное образование, предназначенное для единой застройки индивидуальными домами.

По смыслу части 4.3 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" к общему имуществу собственников в коттеджном поселке относятся расположенные в границах территории такого жилого комплекса объекты капитального строительства, иное имущество и земельные участки (права на такие земельные участки), если использование указанного имущества осуществляется исключительно для удовлетворения потребностей собственников коттеджей.

К такому имуществу могут относиться объекты капитального строительства, объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктур, предназначенные для обслуживания расположенных в границах территории малоэтажного жилого комплекса индивидуальных жилых домов (котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковочные площадки, площадки для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов).

В соответствии со скриншотом с веб-картографического сервиса и потребительского приложения, разработанного компанией Google «Google Карты» за 2021 год, территория, на которой расположен жилой дом, ранее принадлежащий Буцевой А.С., обозначается как коттеджный поселок «Огоньково» с указанием координат.

На основании данных из открытых источников информации (публичные карты, карты панорамного вида, космоснимки) специалистами Бюджетного учреждения были разработаны геоинформационные слои, в которых данная территория отнесена к коттеджным поселкам (геоинформационный слой в отношении коттеджного поселка «Огоньково» был сформирован с учетом расположения находящихся на этой территории земельных участков, имеющих схожие наименования адресов и расположенных в одном массиве).

После получения Бюджетным учреждением Перечня, в котором содержались сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером № , на основании общедоступной информации, и с учетом разработанных геоинформационных слоев, территория, на котором расположен жилой дом была отнесена к коттеджному поселку.

Согласно Уставу ТСН «Огоньково», членство в котором до момента отчуждения земельного участка с жилым домом истец не оспаривала, ТСН является некоммерческой организацией - добровольным объединением собственником недвижимого имущества (земельных участков и другого недвижимого имущества), осуществляющих дачную застройку в коттеджном поселке «Огоньково», созданной на основе членства для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности и /или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных настоящим Уставом (п.1.1); предметом деятельности ТСН является эффективное управление находящимися в общей собственности и/или в общем пользовании имуществом, решение общих задач и выполнение общих функций, в том числе заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, касающегося в том числе, организации

надлежащей охраны и контрольно-пропускного режима коттеджного поселка «Огоньково» путем заключения договоров со специализированными охранными предприятиями, а также другими законными способами; организация сбора и вывоза бытового мусора; организация содержания внутрипоселковых дорог и общих территорий: чистка и мойка дорог, уборка общих территорий в период весна-лето-осень; уборка и вывоз снега по мере выпадания, а также противогололедная обработка в зимний период; организация бесперебойного обеспечения членов ТСН коммунальными услугами, водоснабжение; содержание и благоустройство территории, текущий и капитальный ремонт общего имущества и т.д. (п.3.2); членами ТСН могут быть лица, имеющие в собственности земельные участки и иное недвижимое имущество, предназначенные и/или используемые ими в целях отдыха с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации в нем, хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания сельскохозяйственных культур, осуществляющих дачную застройку в коттеджном поселке «Огоньково» (п.4.1).

На официальном сайте застройщика указано, что в коттеджном поселке «Огоньково» предусмотрено электроснабжение, водопровод, газопровод, имеется дорога с асфальтовым покрытием, гостевая парковка, уличное освещение, охрана.

Как указал свидетель ФИО11, жилой дом, ранее принадлежащий истцу, расположен в границах территории коттеджного поселка «Огоньково», которые определены забором.

Буцевой А.С. и ее представителем указанное обстоятельство не оспаривалось.

По запросу суда апелляционной инстанции председателем правления ТСН «Огоньково» предоставлена информация, свидетельствующая о том, что в общей собственности (общем пользовании) членов товарищества находится земельный участок №40, внутрипоселковые дороги, канавы, установленные элементы ограниченного доступа (ворота откатные), водопроводная сеть поселка, щиты электрические - 5 шт., разработанная и частично смонтированная система СКУД, бытовое помещение, специализированное помещение для сбора ТБО с мусорными контейнерами, хозяйственная площадка.

В рамках выполнения уставных целей Товарищество на регулярной основе организует и предоставляет членам ТСН следующие виды услуг: поставка технической воды собственникам земельных участков, обеспечение бесперебойной работы и содержание системы внутрипоселкового уличного освещения земель общего пользования, организация сбора мусора, вывоза и последующей утилизации твердых коммунальных (бытовых) отходов на основании прямого договора с региональным оператором АО «Управляющая Компания по обращению с отходами в Ленинградской области», уборка проездов и дорог, механизированная и ручная расчистка территории от снега в зимний период, обработка дорожного покрытия противогололедными материалами, регулярный покос травы в канавах, уборка бытового мусора, а также систематическая химическая обработка территории от борщевика, обслуживание автоматических систем контроля управления доступом на въездах в поселок.

Судебная коллегия считает, что изложенное безусловно свидетельствует о том, что объект недвижимости с кадастровым номером № расположен на территории коттеджного поселка «Огоеньково», что само-по себе давало основания Бюджетному учреждению для отнесения его в ходе массовой кадастровой оценки к функциональной подгруппе коттеджи (код подгруппы «0204»).

В силу положений пункта 2 Методических указаний, использование Бюджетным учреждением открытой информации из публичных источников, к которой относятся, в том числе, рекламные предложения, допустимо.

При этом расположение жилого дома на земельном участке, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - для дачного строительства, включение в территорию ТСН «Огоньково» как дачной, так и жилой застройки с правом выращивания сельскохозяйственных культур, вопреки выводам суда первой инстанции, не препятствовало отнесению дома к подгруппе коттеджи, поскольку

индивидуальные жилые дома повышенной комфортности (коттеджи) могут располагаться и на территории садоводств и на территории населенных пунктов в целом.

В Приложении № 2 к Методическим указаниям приведены критерии отнесения индивидуальных жилых домов к коттеджам - дома индивидуальные повышенной комфортности с применением качественных материалов, большой площади, наличием систем (как локальных, так и централизованных) инженерного обеспечения, расположенные в однородной среде, в престижных местах.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что указанные критерии взаимосвязаны и должны применяться одновременно, однако не может согласиться с выводами суда о том, что жилой дом с кадастровым номером № не обладает всеми необходимыми характеристиками для отнесения его к подгруппе «коттеджи».

Соответствие дома коттеджу по площади - 270, 2 кв.м., а также по наличию в нем локальных систем инженерного обеспечения, никем из участников судебного разбирательства не оспаривалось.

Критерии отнесения индивидуального жилого дома к коттеджам по признакам его повышенной комфортности, возведения из качественных материалов, его расположения в однородной среде и в престижном месте, не разработаны и не утверждены, в связи с чем оценка этих параметров в процессе государственной кадастровой оценки во многом относилась к усмотрению Бюджетного учреждения, сформированному на основании анализа информации, собранной в рамках проведения государственной кадастровой оценки.

То обстоятельство, что жилой дом соответствует требованиям повышенной комфортности, подтверждается заключением кадастрового инженера, содержащим план жилого здания и экспликацию к его поэтажному плану, согласно которым в доме четыре жилых комнаты, площадью 9,2 кв.м., 13,4 кв.м., 13,4 кв.м., 19,6 кв.м., кухня - гостиная, площадью 48,7 кв.м., имеются два санузла, площадью 6,8 кв.м. и 5 кв.м., подсобное помещение-7,6 кв.м., бойлерная - 5,5 кв.м., коридор - 46,6 кв.м., террасса -78,8 кв.м.; дом оборудован электрическим бойлером, электрическим котлом, водяным отоплением полов, автономной скважиной, автономной станцией биологической очистки.

Об однородности среды, в которой находится жилой дом, свидетельствует его расположение на огороженной территории коттеджного поселка.

Как следует из показаний свидетеля ФИО11, вопрос о престижности места и однородности среды решался изучением карт Ленинградской области и созданием специальных слоев, на которые наносились территории, называющиеся коттеджными поселками. Об однородности среды, в которой находится жилой дом, свидетельствует спутниковая карта, из которой следует, что территория коттеджного поселка «Огоньково», застроена домами. Эти дома и земельные участки, на которых они расположены, имеют схожие площади, в связи с чем, они однородны в экономическом смысле. Там нет ни очень дешевых, ни очень дорогих домов. Все объекты, которые там расположены, имеют рыночную стоимость, которая выше установленной в отношении них кадастровой стоимости в расчете на квадратный метр.

Свидетель также показал, что престижным местом считается территория, находящаяся недалеко от Санкт-Петербурга, автомобильной дороги, окруженная территорией удобной для проживания, рядом с которой имеется какой-либо водный объект и лесной массив. Также должна отсутствовать промышленная зона. Конкретных критериев престижности нет, в большей степени это экспертная оценка. Свидетельством того что возведенный истцом жилой дом находился в престижном месте, является небольшое расстояние коттеджного поселка, в котором он расположен, до кольцевой автомобильной дороги; удаленность от Санкт-Петербурга приблизительно в тридцати минутах езды; отсутствие рядом промышленных объектов, а также объектов, которые могут помешать комфортному проживанию в поселке; рядом находятся другие коттеджные поселки; недалеко находится озеро, в пятнадцати километрах находится Финский залив.

Согласно письменным пояснениям ответчика, представленным в материалы административного дела, об однородности среды, в которой находится жилой дом и престижности его расположения свидетельствует то обстоятельство, что дом расположен в коттеджном поселке, в котором соседние дома выставлены на продажу по ценам 90 000 рублей за квадратный метр и выше; обладает доступностью, поскольку до Санкт-Петербурга 40 минут, расположен в окружении престижных коттеджных поселков в Ленинском, Репино, Ильичево (согласно Приложению № 3 к Методическим указаниям, сведения о местоположении является одним из основных ценообразующих факторов, что предполагает учет данного фактора при оценке его кадастровой стоимости).

При таких обстоятельствах судебная коллегия не может согласиться с выводами суда первой инстанции о том, что при отнесении жилого дома к категории «коттеджи» по признаку нахождения в однородной среде и в престижном месте, административным ответчиком не учитывались такие критерии как удаленность от Санкт-Петербурга, расположение относительно ближайшего водного объекта, относительно ближайшей рекреационной зоны, относительно автомобильных дорог и т.д.

При разрешении дела судом первой инстанции не было принято во внимание что при группировке объектов недвижимости в процессе массовой кадастровой оценки Бюджетное учреждение лишено возможности учесть индивидуальные, специфические признаки каждого жилого дома, включенного в Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, и действующее законодательство не возлагает на Бюджетное учреждение такой обязанности, поскольку учет специфических и индивидуальных признаков жилого дома, в частности, качество материалов, из которого указанный объект недвижимости возведен, осуществляется оценщиком в результате определения его рыночной стоимости.

Как следует из материалов дела, при отнесении здания с кадастровым номером № к подгруппе «коттеджи» по признаку выполнения его из качественных материалов, административный ответчик исходил из того, что по всем остальным критериям жилой дом относится к этой категории объектов недвижимости и расположен на территории коттеджного поселка. Соответствие индивидуального жилого дома по площади, уровню комфортности и месту расположения требованиям, предъявляемым к коттеджам, предполагает, что он выполнен из качественных материалов и класс качества жилого дома составляет «премиум» (улучшенный).

Свидетель ФИО11, пояснил в судебном заседании, что в процессе проведения массовой кадастровой оценки не представлялось возможным установить конкретные конструктивные элементы объекта недвижимости с кадастровым номером № , поэтому исходили из того, что индивидуальный жилой дом большой площади, находящийся внутри территории коттеджного поселка и обладающий другими признаками, которые Приложение № 2 к Методическим указаниям № П/0336 предусматривает для коттеджей, является коттеджем. При отнесении дома к коттеджу ключевым являлось его нахождение в однородной среде и в престижном месте. Тот факт, что при определении кадастровой стоимости возведенного истцом жилого дома не могло быть учтено качество используемых при его возведении материалов, не является ошибкой, поскольку дом в коттеджном поселке стоит намного дороже, чем его кадастровая стоимость. Не учитывать это обстоятельство в ходе массовой кадастровой оценки Бюджетное учреждение не могло, поэтому и была введена функциональная группа «коттеджи».

Свидетель также пояснил, что полученное в процессе рассмотрения дела заключение кадастрового инженера содержащее техническое описание здания, подтверждает то обстоятельство, что при его строительстве использовались качественные материалы: дом имеет свайный фундамент, который признается самым качественным фундаментом, каркас выполнен из брусьев, стены облицованы фальшбрусом, при строительстве дома использованы комбинированные фасадные термопанели, которые являются самым современным материалом; ламинат, керамогранит, флизелиновые обои - могут иметь очень высокое качество и стоимость; дом оснащен панорамными окнами из ПВХ, автономные источники воды и других ресурсов более надежные, чем централизованные, что также свидетельствует о высоком качестве дома. В справочнике оценщика «КО – ИНВЕСТ»,

который использовался при государственной кадастровой оценке, существует понятие как «класс качества». В отношении спорного дома был применен класс качества «премиум», поскольку все коттеджи оценивались по классу качества – «премиум», а индивидуальные жилые дома по классу качества - «стандарт».

По мнению свидетеля для спорного дома были обоснованно применены объекты-аналоги класса «премиум».

Из письменных пояснений ответчика, представленных в материалы дела следует, что в Методических указаниях о государственной кадастровой оценке, утвержденных Приказом Росреестра от 4 августа 2021 N П/0336 справочник оценщика «КО – ИНВЕСТ», в котором приведены характеристики жилых домов в зависимости от класса качества, не упоминается как источник информации. Справочник используется бюджетными учреждениями во вспомогательных целях для подбора объектов-аналогов.

В ходе государственной кадастровой оценки 2023 года Бюджетное учреждение не имело возможности, и не должно было оценивать качество каждого дома по методике Справочника и исходило из того, что если объект находится в коттеджном поселке и имеет соответствующую площадь, то ему выбирается показатель, соответствующий классу «премиум».

Соглашаясь с доводами ответчика о том, что при определении подгруппы к которой относится индивидуальный жилой дом, в ходе массовой кадастровой оценки не могло быть учтено качество используемых при его возведении материалов, а также с тем, что при выборе класса качества «стандарт» в отношении спорного дома стороной административного истца не учтен ряд важных показателей и для отдельных элементов не проставлены никакие баллы, не учтено, что большинство элементов одного наименования имеют разное качество и стоимость (ламинат, вагонка, паркет, двери, обои), судебная коллегия приходит к выводу об обоснованности отнесения жилого дома к подгруппе «коттеджи» по признаку выполнения его из качественных материалов.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции нельзя признать законным и обоснованным и оно подлежит отмене с принятием по делу нового решения об отказе Буцевой А.С. в удовлетворении заявленных требований.

Руководствуясь статьями 309-311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Ленинградского областного суда от 2 июня 2026 года отменить.

В удовлетворении исковых требований Буцевой Анны Сергеевны к Государственному Бюджетному учреждению Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» о признании незаконным решения об отказе в исправлении ошибки допущенной при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости, отказать.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия, и может быть обжаловано в кассационном порядке через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня его вынесения в соответствующий суд кассационной инстанции.

Председательствующий: Судьи:

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».